

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ KHOAN DẦU KHÍ NGOÀI KHƠI

OFFSHORE DRILLING SERVICES CONTRACT

MÃ HỢP ĐỒNG / CONTRACT REF: PVD-PET-2026-088

BÊN THUÊ KHOAN / OPERATOR

PETRONAS CARIGALI SDN. BHD.

Tháp 1, Petronas Twin Towers, KLCC, 50088 Kuala Lumpur, Malaysia

Đại diện: Ông Ahmad Azhari - Phó Chủ tịch Vận hành Khai thác

NHÀ THẦU KHOAN / CONTRACTOR

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOAN VÀ DỊCH VỤ KHOAN DẦU KHÍ (PV DRILLING)

Tòa nhà PV Gas, 673 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Kiến, Nhà Bè, TP.HCM, Việt Nam

Đại diện: Ông Nguyễn Xuân Cường - Tổng Giám đốc

ĐIỀU 1: CÁC CĂN CỨ KÝ KẾT VÀ ĐỊNH NGHĨA (GENERAL PROVISIONS & DEFINITIONS)

Hợp đồng này được ký kết ngày 01 tháng 08 năm 2026 giữa **PETRONAS CARIGALI SDN. BHD.** ("Bên Thuê Khoan") và **CÔNG TY CỔ PHẦN KHOAN VÀ DỊCH VỤ KHOAN DẦU KHÍ - PV DRILLING** ("Nhà Thầu Khoan") dựa trên các căn cứ pháp lý và thỏa thuận thương mại sau:

- Lệnh Dầu khí Malaysia (Petroleum Development Act 1974) và các quy định quản lý hoạt động dầu khí của PETRONAS (PPGUA).
- Kết quả đấu thầu quốc tế gói thầu Dịch vụ Thi công Khoan Khai thác ngoài khơi Sabah & Sarawak năm 2026.
- Năng lực vận hành thực tế của giàn tự nâng **PV DRILLING VIII** đạt chuẩn HPHT.

Các định nghĩa cơ bản trong Hợp đồng:

- Giàn khoan (Rig):** Là giàn tự nâng PV DRILLING VIII bao gồm toàn bộ máy móc, tháp khoan, hệ thống kiểm soát giếng, cụm nhà ở và thiết bị phụ trợ được mô tả chi tiết tại Phụ lục A.
- Ngày vận hành (Operating Day):** Khoảng thời gian 24 giờ liên tục giàn khoan thực hiện các hoạt động khoan, hoàn thiện giếng hoặc thử vỉa theo chỉ thị của Bên Thuê Khoan.
- Sự cố ngoài kiểm soát (Force Majeure):** Các sự kiện thiên tai, chiến tranh, dịch bệnh hoặc hành vi chính phủ nằm ngoài tầm kiểm soát hợp lý của các bên.

ĐIỀU 2: PHẠM VI CÔNG VIỆC VÀ THỜI HẠN HỢP ĐỒNG (SCOPE OF WORK & DURATION)

1. **Chương trình thi công:** Nhà Thầu Khoan có trách nhiệm cung cấp giàn PV DRILLING VIII cùng toàn bộ phi hành đoàn, vật tư tiêu hao và dịch vụ kỹ thuật để thực hiện chiến dịch khoan ngoài khơi Malaysia bao gồm:

- Chiến dịch Sabah (Sabah Block SB-300):** Khoan và hoàn thiện 03 giếng HPHT (Nhiệt độ cao, Áp suất cao). Thời gian dự kiến: 60 ngày.
- Chiến dịch Sarawak (Sarawak Block SK-408):** Khoan phát triển 07 giếng khai thác. Thời gian dự kiến: 300 ngày.

2. **Thời hạn Hợp đồng:** Hợp đồng có hiệu lực cam kết tối thiểu 01 năm (365 ngày vận hành) kèm theo tùy chọn gia hạn thêm 01 năm (1-year extension option) theo quyết định của Bên Thuê Khoan với điều kiện thông báo trước 60 ngày.

ĐIỀU 3: YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ TIÊU CHUẨN GIÀN KHOAN (TECHNICAL REQUIREMENTS)

Giàn khoan PV DRILLING VIII phải tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn kỹ thuật sau trong suốt thời hạn hợp đồng:

- Khả năng hoạt động ở độ sâu nước lên đến 400 ft (122 m) và chiều sâu khoan tối đa 30,000 ft (9,144 m).
- Hệ thống BOP 13-5/8" 15,000 psi đạt chuẩn HPHT được kiểm định độc lập bởi DNV / ABS.
- Hệ thống điều khiển khoan tự động NOVOS tích hợp trên Top Drive Varco TDS-8SA (750 Tấn).
- Sức chứa khu nhà ở tối thiểu 150 người, đạt tiêu chuẩn tiện nghi hàng hải quốc tế DNV-GL.

ĐIỀU 4: GIÁ CẢ VÀ ĐIỀU KHOẢN THAM CHẤU THƯƠNG MẠI (COMMERCIAL TERMS)

- Cước phí ngày vận hành (Operating Dayrate) cơ bản được áp dụng là **\$115,000 USD/ngày**.
- Toàn bộ cơ cấu đơn giá ngày (Standby Rate, WOW Rate, Repair Rate) và Phí Huy động / Giải huy động được quy định chi tiết tại **Phụ lục B (Schedule of Rates)**.
- Thanh toán:** Bên Thuê Khoan có trách nhiệm thanh toán hóa đơn hợp lệ trong vòng 45 ngày calendar kể từ ngày nhận hóa đơn qua hình thức chuyển khoản điện tử (SWIFT) bằng đồng Đô la Mỹ (USD).

LƯU Ý THƯƠNG MẠI: Mọi khoản phạt do dừng hoạt động kỹ thuật không kế hoạch (Unscheduled Downtime) vượt quá 24 giờ/tháng sẽ áp dụng mức Đơn giá Zero Rate (\$0 USD/ngày) cho đến khi sự cố được khắc phục hoàn toàn.

ĐIỀU 5: AN TOÀN, SỨC KHỎE, MÔI TRƯỜNG VÀ AN NINH (HSES)

Nhà Thầu Khoan phải tuân thủ tuyệt đối Chính sách Quản lý An toàn Môi trường Dầu khí Malaysia (PETRONAS PPGUA) và các quy định tại **Phụ lục C (HSES Procedures)**. Mọi nhân sự trên giàn có toàn quyền sử dụng **Quyền Dừng Công Việc (Stop Work Authority - SWA)** khi phát hiện nguy cơ mất an toàn.

ĐIỀU 6: TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG VÀ BẢO HIỂM (LIABILITIES & INDEMNITIES)

Hợp đồng áp dụng triệt để nguyên tắc bồi thường tương hỗ truyền thống của ngành dầu khí ngoài khơi (**Knock-for-Knock Indemnity Regime**):

- Tài sản & Nhân sự của Nhà thầu:** Nhà Thầu Khoan chịu trách nhiệm toàn bộ đối với thiệt hại tài sản, thương vong hoặc tử vong của nhân sự thuộc bên mình, bất kể nguyên nhân do sơ suất của Bên Thuê Khoan.
- Tài sản & Nhân sự của Bên Thuê Khoan:** Bên Thuê Khoan chịu trách nhiệm tương tự đối với tài sản và nhân sự thuộc bên mình cũng như nhà thầu phụ của mình.

- **Ô nhiễm lòng giếng & Phun trào giếng (Blowout):** Bên Thuê Khoan chịu trách nhiệm và bồi hoàn cho các chi phí dập giếng, khoan giếng cứu hộ và ô nhiễm xuất phát từ lòng giếng ngoài kiểm soát.

ĐIỀU 7: TẠM DỪNG VÀ CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG (TERMINATION)

Bên Thuê Khoan có quyền chấm dứt Hợp đồng trong các trường hợp: (i) Mất giàn hoặc hỏng hóc toàn bộ không thể phục hồi; (ii) Sự cố Bất khả kháng kéo dài trên 60 ngày liên tục; (iii) Nhà Thầu Khoan vi phạm nghiêm trọng an toàn HSES gây tử vong hoặc sự cố ô nhiễm cấp độ 3.

ĐIỀU 8: LUẬT ÁP DỤNG VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP (GOVERNING LAW & ARBITRATION)

Hợp đồng này được điều chỉnh và giải thích theo **Luật pháp Malaysia**. Mọi tranh chấp phát sinh không thể hòa giải bằng thương lượng sẽ được giải quyết chung thẩm bằng trọng tài tại **Trung tâm Trọng tài Quốc tế Châu Á (AIAC)** tại Kuala Lumpur theo Quy tắc Trọng tài AIAC.

ĐIỀU 9: DANH MỤC PHỤ LỤC ĐÍNH KÈM (EXHIBITS)

Các phụ lục sau đây cấu thành một phần không thể tách rời của Hợp đồng này:

- **Phụ lục A (Exhibit A):** Thông số Kỹ thuật Vận hành Giàn PV DRILLING VIII.
- **Phụ lục B (Exhibit B):** Biểu phí Cước ngày, Phí Huy động & Quy trình Thanh toán.
- **Phụ lục C (Exhibit C):** Quy trình Quản lý An toàn, Sức khỏe, Môi trường & An ninh (HSES).
- **Phụ lục D (Exhibit D):** Sơ đồ Định biên Nhân sự & Tiêu chuẩn Bằng cấp Quốc tế.

ĐIỀU 10: KÝ KẾT HỢP ĐỒNG (EXECUTION)

Hợp đồng được lập thành 04 bộ bản gốc bằng tiếng Anh có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 02 bản.

ĐẠI DIỆN BÊN THUÊ KHOAN (PETRONAS CARIGALI SDN. BHD.)	ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU KHOAN (PV DRILLING CORPORATION)
Ông AHMAD AZHARI Phó Chủ tịch Vận hành Khai thác Ngày ký: 01/08/2026	Ông NGUYỄN XUÂN CƯỜNG Tổng Giám đốc Ngày ký: 01/08/2026